

1500296-31.2020.8.26.0653

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARINA SILOS DE ARAUJO

Comarca: Vargem Grande do Sul

Foro: Foro de Vargem Grande do Sul

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 15/07/2022

... - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2138768/2020 - DEL.POL.VARGEM GRANDE DO SUL, 7604996 - DEL.POL.VARGEM GRANDE DO

SUL, 1737/20/700 - DEL.POL.VARGEM GRANDE DO SUL, 2138768 - DEL.POL.VARGEM GRANDE DO
SUL

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

MOISES ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Vargem Grande do Sul

Foro de Vargem Grande do Sul

1ª Vara

Av. Walter Tatoni, nº 343, Vargem Grande do Sul-SP - cep 13880-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500296-31.2020.8.26.0653 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500296-31.2020.8.26.0653

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2138768/2020 - DEL.POL.VARGEM GRANDE DO SUL, 7604996 - DEL.POL.VARGEM GRANDE DO

SUL, 1737/20/700 - DEL.POL.VARGEM GRANDE DO SUL, 2138768 - DEL.POL.VARGEM GRANDE DO
SUL

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

MOISES RODRIGUES LINO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARINA SILOS DE ARAUJO

Vistos.

MOISES RODRIGUES LINO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 28, caput, da Lei n. 11.343/06 porque, no dia 18 de maio de 2020, por volta das 23h00, na Rua José Mazeto, n. 02, Jardim Ferri, trazia consigo, para consumo pessoal, 05 (cinco) porções de cocaína, pesando ao todo 2,29g, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal não pode prosseguir, eis que extinta a punibilidade do agente. Isso porque, ao referir-se ao delito tipificado no artigo 28 da Lei n. 11.343/06, o artigo 30 da referida norma assim dispõe: "Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal".

No caso específico dos autos, tem-se que o delito imputado ao denunciado teria ocorrido em 18 de maio de 2020 e, até a presente data, a denúncia sequer foi recebida.

Consigno que, por ausência de previsão legal, não há suspensão do prazo prescricional durante o cumprimento dos termos da transação penal, razão pela qual, passados mais de dois anos da data da suposta prática do delito sem que se tenha verificado qualquer causa de interrupção ou suspensão da prescrição, o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente é medida que se impõe.

Ante o exposto, nos termos do artigo 30 da Lei n. 11.343/06 e artigo 107, IV e artigo 115, ambos do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Moises Rodrigues Lino no que diz respeito ao delito objeto deste expediente.

Após as comunicações de praxe, arquivem-se.

P.R.I.

Vargem Grande do Sul, 04 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA